سلسلة المقررات العلمية

الـواضـــــح

في القواعد الفقهية

تأليف فضيلة الشيخ

رشيد بن محمود بن عجبة الشافعي

رئيس إدارة البحوث العلمية بوزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية

- أرض الصومال -

مكتبة الرشيدة

El reeshah Books

Call +252634930960

حُقُوقُ الطَّبعِ مَحفُوظَةٌ

لا يُسمح لأحد طباعة هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو نسخه بأي وسيلة من الوسائل، أو التعديل عليه، إلا بإذن مسبق من المؤلف.



العنوان: حارة فرحسكلة - مقابل شارع فرحسكلة - لاسعانود - الصومال / أرض الصومال.

رقم الجوال: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠ أو +٢٥٢٩٠٦٠٥٦٧٦٧

رقم الواتساب: +٢٥٢٦٥٩٧٥٥٥٨٦

البريد الالكتروني:
elreeshah@gmail.com

Address:

Farhaskulle, Str. Laascaanood

Tell Number:
Telesom: +252 63 493 0960
Golis: +252 90 605 6767.

WhatsApp: +252 65 9755586

E-mail: elreeshah@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص القواعد الفقهية

القاعدة الأولى: (الأمور بمقاصدها)

عَلَيْهَا يَدُورُ صَلَاحُ الأَعْمَالِ وَقَبُولُهَا.

تُمَثِّلُ ثُلُثَ العِلْمِ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الإِنْسَانِ إِمَّا بِقَلْبِهِ أَوْ جَوَارِحِهِ أَوْ لِسَانِهِ. وَالنِّيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِالقَلْبِ، وَلِأَنَّ الحَدِيثَ الَّذِي وَردت فيه النية أحد الأحاديث الثلاثة التي تدور عليه أحكام الفقه الإسلامي.

شرح القاعدة:

- **الأُمُورُ**: جَمْعُ أَمْرٍ.
- **لُغَةً**: الحَالُ أَوْ طَلَبُ الفِعْلِ.
- **وَهُنَا هُوَ**: جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِ الإِنْسَانِ الفِعْلِيَّةِ وَالقَوْلِيَّةِ وَالاِعْتِقَادِيَّةِ.
- **المَقَاصِدُ**: جَمْعُ مَقْصَدٍ، وَهُوَ النِّيَّةُ.
- **النِّيَّةُ**: هِيَ انْبِعَاثُ القَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لَهُ، لِكَوْنِهِ يَجْلِبُ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ ضُرًّا.

✍ **وَهِيَ**: قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ للهِ.

✍ **وَمَعْنَاهَا الإِجْمَالِيُّ**: أَنَّ تَصَرُّفَاتِ المُكَلَّفِ تَخْتَلِفُ حَسَبَ النِّيَّةِ وَالمَقْصَدِ.

أدلة القاعدة:

أولا: من القرآن:

١) ﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨].

٢) ﴿۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ [النساء: ١١٤].

٣) ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [النساء: ١٠٠].

ثانيا: من السنة:

١) «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ..».

٢) «لَا عَمَلَ إِلَّا مَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.

ثَالِثًا: الإِجْمَاعُ.

السبب الذي شرعت من أجله النية:

١) تَمْيِيزُ العَادَةِ مِنَ العِبَادَةِ.

٢) تَمْيِيزُ رُتَبِ العِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ..

حكم انفراد النية عن التصرف:

لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ دُنْيَوِيَّةٌ، وَوُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ. أَمَّا الأَحْكَامُ الأُخْرَوِيَّةُ، فَحُكْمُهَا إِلَى اللهِ.

حكم انفراد التصرف عن النية:

١) إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ صَرِيحًا فِي مَوْضُوعِهِ فَيُثْبَتُ الحُكْمُ، سَوَاءٌ نَوَى أَمْ لَا، مِثْلُ التَّلَفُّظِ بِالطَّلَاقِ الصَّرِيحِ.

٢) إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ كِنَائِيًّا فِي مَعْنَاهُ، فَيُنْظَرُ إِلَى النِّيَّةِ، مِثْلُ قَوْلِ: (اذْهَبِي لِأَهْلِكِ».

شروط النية في العبادات:

١) أَنْ يَكُونَ النَّاوِي مُسْلِمًا.

٢) أَنْ يَكُونَ النَّاوِي مُمَيِّزًا.

٣) العِلْمُ بِالمَنْوِي.

٤) عَدَمُ المُنَافِي بَيْنَ النِّيَّةِ وَالمَنْوِي، مِثْلُ: الرِّيَاءِ.

٥) أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ العَمَلِ.

٦) الإِخْلَاصُ فِي النِّيَّةِ.

القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (الأمور بمقاصدها):

١) العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني:

✍ الدَّلِيلُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

الفروع:

١) لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ مَحَلٍّ وَأَعْطَاهُ السَّاعَةَ أَمَانَةً، فَتَكُونُ رَهْنًا.

٢) لَوْ وَهَبَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ سَيَّارَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ سَيَّارَتَهُ، فَيَكُونُ بَيْعًا.

٣) لَوْ أَحَلَّتْكَ عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ تَبْقَى ذِمَّتِي مَشْغُولَةً، فَهُوَ كَفَالَةٌ.

٤) لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ: أَعَرْتُكَ سَيَّارَتِي كُلَّ يَوْمٍ بِمِائَةِ رِيَالٍ، فَيَكُونُ عَقْدَ إِجَارَةٍ.

علاقة هذا القاعدة بالقاعدة الأم:

✍ إِنِ اعْتَبَرْنَا القَصْدَ، وَلَمْ نَعْتَبِرِ اللَّفْظَ.

✍ النِّيَّةُ فِي اليَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ العَامَّ، وَتُعَمِّمُ اللَّفْظَ الخَاصَّ.

تَخْصِيصُ العَامِّ: مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ المَذَاهِبِ.

تَعْمِيمُ الخَاصِّ: الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةُ لَا تُعَمِّمُ، وَالمَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ تُعَمِّمُ.

الفروع:

أ) الشِّقُّ الأَوَّلُ: «تَخْصِيصُ العَامِّ»:

١) لَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ أحَدًا وَنَوَى زَيْدًا، فَلَا يَحْنَثُ إِنْ كَلَّمَ غَيْرَهُ.
٢) لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَنَوَى نِسَاءَ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، فَتَخُصُّ بِهِ.
٣) لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ اللَّحْمَ، وَنَوَى لَحْمَ الإِبِلِ، فَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ لَحْمِ الإِبِلِ.

ب) الشِّقُّ الثَّانِي: «تَعْمِيمُ الخَاصِّ»:

١) لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ تَمْرَ فُلَانٍ، وَقَصَدَ عَدَمَ الاِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا، فَيَحْنُثُ بِكُلِّ نَفْعٍ، (عَلَى قَوْلِ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ).
٢) لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَلَّا يَدْخُلَ هَذَا البَيْتَ، وَقَصَدَ هُجْرَانَ أَهْلِ البَيْتِ، فَيَحْنُثُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ بِبَيْتٍ آخَرَ (عَلَى قَوْلِ الحَنَابِلَةِ وَالمَالِكِيَّةِ).
٣) لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ فُلَانٍ مَاءً، وَقَصَدَ كُلَّ شُرْبٍ، فَيَحْنُثُ إِنْ شَرَبَ عَصِيرًا، (عَلَى قَوْلِ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ).

علاقتها بالقاعدة الأم:

أَنَّ العِبْرَةَ بِالمَقْصَدِ فِي الحَلِفِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ الأُمِّ، وَعَلَى رَأْيِ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ، فَتَعْمِيمُ الخَاصِّ مُسْتَثْنًى.

٢) الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ:

١) الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ يَبْدَؤُونَ بِالقَصْدِ.

٢) الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةُ يَبْدَؤُونَ بِاللَّفْظِ إِنْ أَمْكَنَ.

فروعها:

١) لَوْ غَضِبَ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَحَلَفَ أَلَّا يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْءٌ بِرِيَالٍ، ثُمَّ اشْتَرَى لَهُ بِمِائَةٍ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ.

٢) لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَلَّا يَبِيعَ شَخْصًا سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ، وَقَصَدَ عَدَمَ البَيْعِ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لَوْ بَاعَهَا بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ.

٣) لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَلَّا يَدْخُلَ دَارًا، وَقَصَدَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إِنْ صَعِدَ السَّطْحَ.

العلاقة بالقاعدة الأم:

أَنَّ المَقْصَدَ هُوَ المُعْتَبَرُ عِنْدَ الحَلِفِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ الأُمِّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ.

٣) مقاصد اللفظ على نية اللافظ، إلا اليمين عند القاضي.

✍ الدَّلِيلُ: «إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ».

الفروع:

لَوْ حَلَّفَ القَاضِي مُنْكِرَ الدَّيْنِ أَنَّهُ مَا أَخَذَ لِفُلَانٍ شَيْئًا، وَقَصَدَ اليَوْمَ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ.

العلاقة بالقاعدة الكبرى:

✍ أَنَّ المُعْتَبَرَ فِي اللَّفْظِ مَقْصَدُ اللَّافِظِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ الأُمِّ.

✍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: الحَلِفُ عِنْدَ القَاضِي لِضَبْطِ الأَحْكَامِ.

٤) اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالما:

الفروع:

أ) الشِّقُّ الأَوَّلُ: «إِنْ كَانَ مَظْلُومًا»:

١) لَوْ أَجْبَرَ شَخْصٌ شَخْصًا عَلَى قَوْلِ: (وَاللهِ، لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا)، وَقَصَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَحْنَثُ.

٢) لَوْ أَجْبَرَ شَخْصٌ شَخْصًا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، فَنَوَى أَنَّهَا طَالِقٌ مِنَ الحَبْلِ، فَلَا يَقَعُ.

ب) الشِّقُّ الثَّانِي: «إن كان ظالمًا»:

١) لَوْ حَلَّفَهُ القَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ فُلَانٍ، وَقَصَدَ اليَوْمَ، فَإِنَّه يَحْنَثُ.

علاقتها بالكبرى:

أَنَّ المَظْلُومَ قَدْ أَخَذْنَا بِمَقْصَدِهِ، وَهَذَا نَصُّ الكُبْرَى، أَمَّا الظَّالِمُ فَلَمْ نَأْخُذْ بِمَقْصَدِهِ؛ ضَبْطًا لِلْأَحْكَامِ.

٥) لا ثواب إلا بالنية:

✍ الدَّلِيلُ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

✍ هَذِهِ تَدْخُلُ فِي كُلِّ حَيَاةِ المُسْلِمِ.

علاقتها بالكبرى:

أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالثَّوَابِ الأُخْرَوِيِّ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ القَاعِدَةِ الكُبْرَى.

قاعدة مستثناه من الكبرى:

✍ «مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ».

✍ الدَّلِيلُ: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْئًا».

الفروع:

١) إِذَا قَتَلَ الوَارِثُ مُورِثَهُ، يُحْرَمُ مِنَ المِيرَاثِ.

٢) إِذَا قَتَلَ المُوصَى لَهُ المُوصِي، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ مِنَ الوَصِيَّةِ.

٣) إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِ المَوْتِ المُخَوَّفِ، لِيُحْرِمَهَا مِنَ المِيرَاثِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ.

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

تَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الفِقْهِ.

شرح القاعدة:

- **اليَقِينُ**: العِلْمُ وَزَوَالُ الشَّكِّ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى: الظَّنِّ الرَّاجِحِ.
- **وَاصْطِلَاحًا**: حُصُولُ الجَزْمِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ، أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ.
- **وَيُرَادُ بِهِ فِي القَاعِدَةِ**: اليَقِينُ الاِصْطِلَاحِيُّ وَمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَهُوَ الظَّنُّ.
- **الظَّنُّ**: هُوَ الاِحْتِمَالُ الرَّاجِحُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَرِدُ عَلَى الذِّهْنِ.
- **الشَّكُّ**: **لُغَةً**: اخْتِلَاطُ الأُمُورِ وَتَدَاخُلُهَا، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ.
- **وَاصْطِلَاحًا**: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مِيزَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.
- **المُرَادُ هُنَا**: الشَّكُّ الاِصْطِلَاحِيُّ، وَكَذَلِكَ الوَهْمُ.
- **الوَهْمُ**: هُوَ الاِحْتِمَالُ المَرْجُوحُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَرِدُ عَلَى الذِّهْنِ.

هَذِهِ الأَرْبَعَةُ هِيَ دَرَجَاتُ الإِدْرَاكِ.

المعنى الإجمالي:

مَا جُزِمَ بِهِ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا، ثُمَّ شُكَّ فِيهِ، فَلَا يُنْظَرُ لِلشَّكِّ.

أدلة هذه القاعدة:

✍ مِنَ القُرْآنِ:

١) ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا ٢٨﴾ [النجم: ٢٨]، وَفُسِّرَ الظَّنُّ هُنَا بِالشَّكِّ، وَالحَقُّ هُوَ اليَقِينُ.

٢) ﴿لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا ٢٨﴾ [النجم: ٢٨].

✍ مِنَ السُّنَّةِ:

١) شُكِيَ لِلرَّسُولِ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ لَهُ أَنَّهُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «**لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا**».

٢) «**إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، فَلَا يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا**».

٣) «**إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ**».

٤) «إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

✍ الإِجْمَاعُ.

✍ **الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ:**

أَنَّ اليَقِينَ أَقْوَى مِنَ الشَّكِّ، فَلَا يَرْتَفِعُ القَوِيُّ بِالضَّعِيفِ.

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة

١) الأصل بقاء ما كان على ما كان:

وَيُعَبَّرُ عنهَا: «مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَم بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ».

الفروع:

١) إِذَا تَيَقَّنَ شَخْصٌ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ، فَشَكَّ فِي الحَدَثِ، فَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ.

٢) إِذَا تَيَقَّنَ شَخْصٌ أَنَّهُ مُحْدِثٌ، ثُمَّ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَحَدَثُهُ بَاقٍ.

٣) إِذَا نَوَى شَخْصٌ الصِّيَامَ، ثُمَّ أَكَلَ بَعْدَ الفَجْرِ ظَانًّا أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

٤) لَوْ صَامَ شَخْصٌ وَأَفْطَرَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَيَقَّنَ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَصِيَامُهُ بَاطِلٌ.

٥) لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ مَاءً، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَجَسٌ، فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي المَاءِ أَنَّهُ طَاهِرٌ.

علاقتها بالقاعدة الأم:

أَنَّ بَقَاءَ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ هُوَ اليَقِينُ الَّذِي لَا يُزِيلُهُ الشَّكُّ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٢) الأصل براءة الذمة:

✍ الدَّلِيلُ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».

وَهَذَا، لِأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَوِيَ جَانِبُهُ.

الفروع:

١) لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ دُونَ بَيِّنَةٍ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ اليَمِينِ.

٢) لَوْ أَتْلَفَ شَخْصٌ مَتَاعَ شَخْصٍ آخَرَ، وَلَا بَيِّنَةَ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُتْلِفِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

٣) لَوْ شَجَّ شَخْصٌ شَخْصًا، فَادَّعَى أَنَّهَا شَجَّتَيْنِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ الشَّاجِّ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

علاقتها بالقاعدة الأم:

أَنَّ الأَخْذَ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ هُوَ اليَقِينُ، وَهَذَا مَا وَافَقَ القَاعِدَةَ الأَصْلِيَّةَ.

٣) الأصل في الأمور العارضة العدم:

الفروع:

١) لَوْ دَفَعَ شَخْصٌ مَالَهُ لِشَخْصٍ لِيُضَارِبَ بِهِ، فَادَّعَى الدَّافِعُ أَنَّ المَالَ رِبْحٌ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الرِّبْحِ.

٢) لَوْ ثَبَتَ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ، وَادَّعَى أَدَاءَهُ، فَالأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

٣) لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ سَيَّارَةً، فَادَّعَى أَنَّهَا مَعِيبَةٌ، فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ؛ لِأَنَّ العَيْبَ أَمْرٌ عَارِضٌ.

العلاقة بالقاعدة الأم:

أَنَّ الأَمْرَ العَارِضَ هُوَ المَشْكُوكُ فِيهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ؛ فَطَرْحُهُ هُوَ اليَقِينُ، وَهَذَا مَا يُوَافِقُ القَاعِدَةَ الأُمَّ.

٤) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته:

الفروع:

١) لَوْ رَأَى شَخْصٌ عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَ مَنِيٍّ، وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا، فَإِنَّهُ يَنْسِبُهُ لِآخِرِ نَوْمِهِ.

٢) لَوْ ضَرَبَ شَخْصٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَسَقَطَ وَلَدُهَا مَيْتًا، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ قَتْلُهُ إِلَى الضَّارِبِ.

٣) إِذَا اخْتَلَفَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي فِي العَيْبِ، فَالأَصْلُ إِضَافَةُ العَيْبِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الأَقْرَبُ.

العلاقة بالقاعدة الكبرى:

إِنَّ الأَخْذَ بِالأَقْرَبِ هُوَ الأَخْذُ بِاليَقِينِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٥) الأصل في الأشياء الإباحة:

شروطها:

١) أَنْ لَا يَرِدَ دَلِيلٌ.

٢) أَنْ لَا يَكُونَ الشَّيْءُ ضَارًّا.

أدلة هذه القاعدة:

أَوَّلًا: مِنَ القُرْآنِ:

١) ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

٢) ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

٣) ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ:

١) «مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ الحَلَالُ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ الحَرَامُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ؛ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا».

٢) «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مُحَرَّمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».

٣) «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَى عَنْهُ».

ثَالِثًا: المَعْقُولُ.

٦) إن الله لم يخلق هذه الأشياء إلا لحكمة، والحكمة تقتضي نفع العباد فتكون مباحة:

الفروع:

مِثْلُ الزِّرَافَةِ، وَالنَّبَاتَاتِ المَجْهُولَةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ المُعَامَلَاتِ الجَدِيدَةِ، فَالأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ.

علاقتها بالقاعدة الأم:

أَنَّ الإِبَاحَةَ هِيَ اليَقِينُ، وَالأَخْذُ بِهِ هُوَ المُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ.

٧) الأصل في الأبضاع التحريم:

الدَّلِيلُ:

١) ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ... فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: ٢٩ - ٣١].

٢) حديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

الفروع:

١) لَوِ اشْتَبَهَتِ امْرَأَةٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِنِسَاءِ قَرْيَةٍ مَحْصُورَاتٍ، فَيَتْرُكُ الزَّوَاجَ بِهِنَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقِينٌ بَعْدَ قربان محرمه.

٢) لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ إِحْدَى نِسَائِهِ وَعَيَّنَهَا، ثُمَّ نَسِيَ مَنْ هِيَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّخْصِيصُ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ لِلطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ القُرْعَةِ وَغَيْرِهَا.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ هَذَا يَقِينٌ وَالأَخْذُ بِهِ أَخْذٌ بِاليَقِينِ وَطَرْحٌ لِلشَّكِّ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ.

٨) لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان:

✍ الدَّلِيلُ:

حَدِيثُ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

الفروع:

✍ الشِّقُّ الأَوَّلُ: «لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ»:

١) لَوْ أَنَّ شَخْصًا بَاعَ مَالَ شَخْصٍ، وَهُوَ يُشَاهِدُهُ وَسَكَتَ، فَيَكُونُ البَيْعُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ إِذْنًا.

٢) لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ثَيِّبًا اسْتَأْذَنَتْ فِي النِّكَاحِ، فَسَكَتَتْ، فَلَا يُعْتَبَرُ سُكُوتُهَا إِذْنًا.

الشِّقُّ الثَّانِي: «لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الحَاجَةِ إِلَى البَيَانِ بَيَانٌ»:

١) لَوْ عَلِمَ الشَّرِيكُ أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ سَكَتَ، لَسَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ.

٢) لَوِ اسْتُؤْذِنَتْ بِكْرٌ فِي النِّكَاحِ فَسَكَتَتْ، لَكَانَ سُكُوتُهَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحْيِي مِنَ الرَّفْضِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى:

أَنَّ السُّكُوتَ يَدُلُّ يَقِينًا عَلَى عَدَمِ نِسْبَةِ الأَمْرِ إِلَى السَّاكِتِ، وَالأَخْذُ بِهِ أَخْذٌ بِاليَقِينِ، وَطَرْحٌ لِلشَّكِّ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ.

٩) لا عبرة بالتوهم:

الفروع:

١) لَوِ اشْتَبَهَتِ القِبْلَةُ عَلَى مُسْلِمٍ فَصَلَّى دُونَ تَحَرٍّ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهَا عَلَى وَهْمٍ.

٢) لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عِنْدَ القَاضِي، ثُمَّ مَاتُوا أَوْ غَابُوا، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الحُكْمِ لِتَوَهُّمِ أَنَّهُمْ قَدْ يَرْجِعُونَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ.

٣) لَوْ مَاتَ مَدِينٌ وَطَالَبَ دَائِنُوهُ بِقَسْمِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ القِسْمَةِ؛ لِتَوَهُّمِ وُجُودِ دَائِنٍ غَيْرِهِمْ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ الوَهْمَ دَرَجَةٌ أَقَلُّ مِنَ الشَّكِّ، وَالشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ؛ فَمِنْ بَابٍ أَوْلَى، أَلَا يُزِيلُ الوَهْمُ اليَقِينَ؟!

١٠) لا عبرة بالظن البين خطؤه:

الفروع:

١) لَوْ ظَنَّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ وَصَلَى، ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

٢) لَوْ ظَنَّ مُسْلِمٌ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَتَيَقَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الوَقْتِ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

٣) لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ شَخْصًا وَسَدَّدَ المَدِينُ، ثُمَّ جَاءَ الكَفِيلُ فَسَدَّدَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ المَدِينُ لَمْ يُسَدِّدْ، وَجَبَ عَلَى الدَّائِنِ إِعَادَةُ المَالِ لِلْكَفِيلِ.

العلاقة بين القاعدة والقاعدة الكبرى:

إِذَا تَبَيَّنَ خَطَأُ الظَّنِّ، بَقِيَ الحُكْمُ فِي الذِّمَّةِ يَقِينًا، فَالأَخْذُ بِهِ أَخْذٌ بِاليَقِينِ، وَطَرْحٌ لِلشَّكِّ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ الكُبْرَى.

١١) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة:

الفروع:

١) لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ مَعْلُومٌ فَقْرُهُ مَالًا كَثِيرًا عَلَى شَخْصٍ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ.

٢) لَوِ ادَّعَى وَلِيُّ اليَتِيمِ إِنْفَاقَ مَالٍ كَثِيرٍ عَلَى اليَتِيمِ، وَحَالَةُ اليَتِيمِ لَا تَشْهَدُ بِذَلِكَ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ حُدُوثَ المُمْتَنِعِ عَادَةً مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَطَرْحُهُ طَرْحٌ لِلشَّكِّ وَأَخْذٌ بِاليَقِينِ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ الكُبْرَى.

١٢) ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين:

الفروع:

١) لَوْ شَكَّ المُكَلَّفُ: هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، أَوْ رَمَى الجَمْرَةَ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، أَوْ طَافَ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الرَّابِعَةِ فِي ذِمَّتِهِ بِيَقِينٍ، فَلَا يَرْتَفِعُ الوَاجِبُ عَنْهُ إِلَّا بِيَقِينِ فِعْلِهِ.

٢) لَوْ شَكَّ رَجُلٌ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، فَلَا تُطَلَّقُ؛ لِأَنَّ العَقْدَ ثَبَتَ بِيَقِينٍ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى:

أَنَّهَا تُمَثِّلُ مَفْهُومَ المُخَالَفَةِ لِلْقَاعِدَةِ الكُبْرَى؛ فَاليَقِينُ لَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ الكُبْرَى.

١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح:

✍ الدَّلَالَةُ: هِيَ مَا يُفِيدُ فَائِدَةً، وَهُوَ غَيْرُ لَفْظٍ، كَالإِشَارَةِ.

الفروع:

١) لَوْ أَذِنَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ بِدُخُولِ بَيْتِهِ، فَوَجَدَ إِنَاءً مُعَدًّا لِلشُّرْبِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ انْكَسَرَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُ صَاحِبُ البَيْتِ: اُدْخُلِ البَيْتَ وَلَا تَشْرَبْ مِنَ الإِنَاءِ، فَشَرِبَ فَانْكَسَرَ، ضَمِنَ الدَّاخِلُ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عُورِضَتْ بِالتَّصْرِيحِ.

٢) لَوِ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ سَيَّارَةً، وَجَرَى العُرْفُ أَنَّ مِثْلَهَا يَصْلُحُ لِلتَّحْمِيلِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحْمِيلُ، لَكِنْ إِنْ قَالَ المُؤَجِّرُ: لَا تُحَمِّلْ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحْمِيلُ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ العُرْفِ عُورِضَتْ بِالتَّصْرِيحِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ التَّصْرِيحَ أَقْوَى مِنَ الدَّلَالَةِ، فَلَا يَزُولُ بِهَا، فَهُوَ كَاليَقِينِ الَّذِي لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

١٤) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل:

الفروع:

١) لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ نَفْعَ الوَارِثِ.

٢) لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ فِي بَيْعِ مَتَاعٍ لَهُ، فَبَاعَهُ الوَكِيلُ لِقَرِيبِهِ، فَيَبْطُلُ البَيْعُ؛ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الوَكِيلِ أَرَادَ نَفْعَ وَكِيلِهِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ الاِحْتِمَالَ مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ أَقْوَى مِنَ الحُجَّةِ؛ فَلَا يَزُولُ بِهَا، كَمَا أَنَّ اليَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

القاعدة الكليلة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

✍ المَشَقَّةُ: لُغَةً: بِمَعْنَى الجهْدِ، وَالعَنَاءِ، وَالمَشَقَّةِ، وَالتَّعَبِ.

✍ وَاصْطِلَاحًا: الوُقُوعُ فِي التَّعَبِ وَالشِّدَّةِ عِنْدَ القِيَامِ بِأَحَدِ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ.

✍ تَجْلِبُ: تَأْتِي.

✍ التَّيْسِيرُ: لُغَةً: مِنَ اليُسْرِ، وَهُوَ ضِدُّ العُسْرِ.

✍ وَاصْطِلَاحًا: التَّسْهِيلُ وَالتَّخْفِيفُ بِعَمَلٍ لَا يُجْهِدُ المُكَلَّفَ وَلَا يُثْقِلُ عَلَيْهِ.

المعنى الإجمالي:

أَنَّ المَشَقَّةَ وَالتَّعَبَ الَّذِي يَقَعُ عَلَى المُكَلَّفِ سَبَبٌ لِلْإِتْيَانِ بِالتَّسْهِيلِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ.

أقسام التخفيف والتيسير في الشرع:

١) التيسير والتخفيف الأصلي:

✍ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي أَصْلِهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ وَرَفْعِ العَنَتِ وَالمَشَقَّةِ.

✍ الأَدِلَّةُ:

١) ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
٢) ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
٣) حَدِيثُ: «**بُعِثْتُ بَالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ**».
٤) حَدِيثُ: «**إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ**».

صورها:

١) سُهُولَةُ الشَّرِيعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّرَائِعِ الأُخْرَى.
٢) أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ.
٣) مُرَاعَاةُ مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ مِنَ المُعَامَلَاتِ وَإِبَاحَتُهُ لَهُمْ.
٤) مُرَاعَاةُ اخْتِلَافِ النَّاسِ وَقُدُرَاتِهِمْ.
٥) عَدَمُ التَّكْلِيفِ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الطَّاقَةِ.

التيسير والتخفيف الطارئ:

✍ **وَمَعْنَاهُ:** مُرَاعَاةُ الأَعْذَارِ الطَّارِئَةِ.

✍ **أَقْسَامُهُ:**

١) تَخْفِيفُ الإِسْقَاطِ، مِثْلُ إِسْقَاطِ الجُمُعَةِ عَنِ المَرِيضِ.
٢) تَخْفِيفُ التَّنْقِيصِ، مِثْلُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.

٣) تَخْفِيفُ الإِبْدَالِ، مِثْلُ إِبْدَالِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ بِالتَّيَمُّمِ.

٤) تَخْفِيفُ التَّقْدِيمِ، مِثْلُ تَقْدِيمِ صَلَاةِ العَصْرِ مَعَ الظُّهْرِ.

٥) تَخْفِيفُ التَّأْخِيرِ، مِثْلُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَعَ العَصْرِ.

٦) تَخْفِيفُ التَّرْخِيصِ، وَهُوَ الإِبَاحَةُ مَعَ وُجُودِ الحَاضِرِ، مِثْلُ: صَلَاةِ المُسْتَجْمِرِ مَعَ وُجُودِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ.

٧) تَخْفِيفُ التَّغْيِيرِ، مِثْلُ تَغْيِيرِ نِظَامِ صَلَاةِ الخَوْفِ.

٨) تَخْفِيفُ التَّخْيِيرِ، مِثْلُ كَفَّارَةِ اليَمِينِ.

أدلة هذه القاعدة:

أَوَّلًا: مِنَ القُرْآنِ:

١) ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ ...﴾ [البقرة: ١٨٣].

٢) ﴿إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ...﴾ [النساء: ١٠١].

٣) ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣﴾ [المائدة: ٣].

٤) ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ ...﴾ [النحل: ١٠٦].

٥) ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ ... فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: ٦].

ثَانِيًا: السُّنَّةُ:

١) «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ». فَقِيلَ: لِمَ؟ فَقَالَ: «قَصْدَ أَلَّا يُحرِجَ أُمَّتَهُ».

ثَالِثًا: الإِجْمَاعُ.

أسباب التخفيف في الشرع:

١) السَّفَرُ، وَيَجُوزُ فِيهِ القَصْرُ وَالجَمْعُ وَالفِطْرُ.

٢) المَرَضُ، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّيَمُّمُ وَالفِطْرُ وَتَرْكُ الجُمُعَةِ.

٣) النِّسْيَانُ، وَيُرْفَعُ بِهِ الإِثْمُ.

٤) الإِكْرَاهُ، وَلَا يَلْزَمُ بِهِ العَقْدُ وَلَا الطَّلَاقُ وَلَا الكُفْرُ وَلَا ضَمَانُ المُتْلَفِ.

٥) الجَهْلُ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَلَا حَقُّ رَدِّ المَعِيبِ.

٦) العُسْرُ وَعُمُومُ البَلْوَى:

١) عُسْرُ الاِحْتِرَازِ، مِثْلُ النَّجَاسَاتِ اليَسِيرَةِ، كَسَلَسِ البَوْلِ.

٢) عُسْرُ الاِسْتِغْنَاءِ، مِثْلُ مَسِّ المُصْحَفِ مِنَ الصِّبْيَانِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الطَّهَارَةِ.

٧) النَّقْصُ:

١) نَقْصٌ حَقِيقِيٌّ، مِثْلُ نَقْصٍ فِي البَدَنِ، كَنَقْصِ العَقْلِ أَوْ النَّقْصِ الطَّبِيعِيِّ، كَالأُنُوثَةِ أَوِ النَّقْصِ العَارِضِ، مِثْلُ العَرَجِ.

٢) نَقْصٌ حُكْمِيٌّ، وَهُوَ نَقْصُ الرِّقِّ.

هُنَاكَ غَيْرُ هَذِهِ الأَسْبَابِ: مِثْلُ الخَطَأ، وَالخَوْفِ، وَالضَّرُورَةِ، وَالحَاجَةِ، وَغَيْرِهَا.

ضابط المشقة الجالبة للتيسير:

١) مَشَاقٌّ وَرَدَ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ، مِثْلُ السَّفَرِ.

٢) مَشَاقٌّ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ:

١) مَا كَانَتِ العِبَادَةُ لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا، مِثْلُ الوُضُوءِ فِي البَرْدِ، فَهَذَا لَا يَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

٢) مَا كَانَتِ العِبَادَةُ مُنْفَكَّةً عَنْهُ غَالِبًا، فَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي أَعْرَافِهِمْ، فَمَا عَدَّهُ مَشَقَّةً جَلَبَ التَّيْسِيرَ، وَمَا لَا فَلَا.

شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير:

١) أَنْ تَكُونَ المَشَقَّةُ مِنَ المَشَاقِّ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا العِبَادَةُ غَالِبًا.

٢) أَنْ تَكُونَ المَشَقَّةُ خَارِجَةً عَنِ المُعْتَادِ.

٣) أَنْ تَكُونَ المَشَقَّةُ مُتَحَقِّقَةً لَا مُتَوَهَّمَةً.

٤) أَنْ يَكُونَ لِلْمَشَقَّةِ شَاهِدٌ مِنْ جِنْسِهَا فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ، مِثْلُ السَّلَسِلِ، وَشَاهِدُهُ الِاسْتِحَاضَةُ.

٥) أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّرْعِ مَقْصَدٌ مِنَ التَّكْلِيفِ بِهَا، كَالجِهَادِ.

٦) أَنْ لَا يَكُونَ بِنَاءُ التَّيْسِيرِ عَلَيْهَا مُفَوِّتًا لِمَصْلَحَةٍ أَكْبَرَ مِنْهَا، مِثْلُ الجِهَادِ.



القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة

١) إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق:

✍ المَعْنَى: إِذَا حَصَلَتِ المَشَقَّةُ، فَإِنَّ الشَّرْعَ يُوَسِّعُ عَلَى المُكَلَّفِ، فَإِنْ زَالَتِ المَشَقَّةُ رَجَعَ الأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

الأدلة:

١) ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ...﴾ [النساء: ١٠١] وَبَعْدَهَا بِآيَتَيْنِ: ﴿... فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [النساء: ١٠٣].

٢) أَنَّهُ جَاءَ دَافَّةٌ مِنَ الأَعْرَابِ فِي الأَضْحَى، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «**ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ**». فَمَا جَاءَ الأَضْحَى الثَّانِي سَأَلُوهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نُهِيتُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دُفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا». الدَّافَةُ: المَحْتَاجُونَ.

الفروع:

١) لَوْ أُعْسِرَ رَجُلٌ فِي سَدَادِ دَيْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ كَفِيلٌ، وَجَبَ إِنْظَارُهُ، فَإِنْ زَالَ عُسْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّدَادُ فَوْرًا.

٢) أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِيمَا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ مَقْبُولَةٌ، فَإِنْ حَضَرَ الرِّجَالُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

٣) إِذَا فَقَدَتِ المَرْأَةُ وَلِيَّهَا فِي السَّفَرِ، جَازَ لَهَا تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ، فَإِنْ حَضَرَ لَهَا مَحْرَمٌ آخَرُ وَجَبَ تَوْلِيَتُهُ.

٤) إِبَاحَةُ أَكْلِ المَيْتَةِ فِي السَّفَرِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ القَاعِدَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الضِّيقَ يَجْلِبُ السَّعَةَ، وَالضِّيقُ هُوَ المَشَقَّةُ، وَالسَّعَةُ هِيَ التَّيْسِيرُ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

أَمَّا الشِّقُّ الثَّانِي فَهُوَ قَيْدٌ لِلْقَاعِدَةِ الأُمِّ؛ فَالتَّيْسِيرُ لَا يَسْتَمِرُّ بَعْدَ زَوَالِ المَشَقَّةِ.

٢) الضرورات تبيح المحظورات:

✍ **الضَّرُورَةُ:** هِيَ مَا أَدَّى فَقْدُهُ إِلَى هَلَاكِ الإِنْسَانِ أَوْ تَلَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ ضَيَاعِ مَصَالِحِهِ الضَّرُورِيَّةِ.

✍ **الأَدِلَّةُ:** ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

الفروع:

١) لَوْ شَارَفَ شَخْصٌ عَلَى الهَلَاكِ، فَوَجَدَ مَيْتَةً، جَازَ لَهُ الأَكْلُ مِنْهَا.

٢) لَوْ صَالَ شَخْصٌ أَوْ حَيَوَانٌ عَلَى شَخْصٍ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إِلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ.

٣) لَوْ أُكْرِهَ شَخْصٌ عَلَى النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ جَازَ لَهُ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

✍ أَنَّ الضَّرُورَةَ هِيَ أَحَدُ أَسْبَابِ المَشَقَّةِ، وَإِبَاحَةُ المَحْظُورِ هُوَ التَّيْسِيرُ؛ فَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

✍ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ الضَّرُورَةُ أَكْبَرَ مِنَ الضَّرَرِ، فَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلضَّرَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، لَمْ تَجْلِبِ التَّيْسِيرَ، مِثْلُ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اُقْتُلْ فُلَانًا وَإِلَّا قَتَلْتُكَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ القَتْلُ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ مُسَاوِيَةٌ لِلضَّرَرِ.

٣) الضرورات تقدر بقدرها:

✍ **مَعْنَاهَا**: الاِكْتِفَاءُ بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

✍ **الأَدِلَّةُ**: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

الفروع:

١) لَوْ شَارَفَ شَخْصٌ عَلَى الهَلَاكِ جَازَ لَهُ الأَكْلُ مِنَ المَيْتَةِ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الشَّبَعُ مِنْهَا.

٢) لَوِ اضْطُرَّ إِنْسَانٌ إِلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ مِنْ أَجْلِ العِلَاجِ، جَازَ لَهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ كَشْفُ أَكْثَرَ مِنَ الحَاجَةِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةُ قَيْدٌ لِقَاعِدَةِ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ»، وَقَيْدُ المُنْدَرِجِ قَيْدٌ لِلأَصْلِ.

٤) الاضطرار لا يبطل حق الغير:

الفروع:

١) لَوْ صَالَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ عَلَى شَخْصٍ، جَازَ لَهُ قَتْلُهُ، وَضَمِنَهُ (عَلَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ).

٢) لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الغَرَقِ فَرَمَى شَخْصٌ مَتَاعَ شَخْصٍ آخَرَ، جَازَ لَهُ وَضَمِنَهُ.

هل يضمن المضطر مطلقا؟

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالرَّاجِحُ مَا قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ: إِنَّ المُضْطَرَّ إِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا دَفْعًا لِضَرَرِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ، كَمَنْ قَتَلَ الحَيَوَانَ الصَّائِلَ، وَإِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا دَفْعًا لِضَرُورَتِهِ هُوَ ضَمِنَهُ، كَمَنْ قَتَلَ حَيَوَانًا لِدَفْعِ الجُوعِ عَنْهُ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّهَا قَيْدٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ المَشَقَّةِ؛ فَكَانَتْ قَيْدًا لِلقَاعِدَةِ الأُمِّ، فَهِيَ تَدْفَعُ الإِثْمَ وَيَبْقَى الضَّمَانُ.

٥) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة:

✍ الحَاجَةُ: هِيَ مَا يُؤَدِّي فَقْدُهُ إِلَى وُقُوعِ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ فَقَطْ.

شروط إعمال هذه القاعدة:

١) أَنْ تَكُونَ الحَاجَةُ مُتَحَقِّقَةً، وَلَيْسَتْ مُتَوَهَّمَةً.

٢) أَنْ تَكُونَ الحَاجَةُ عَامَّةً لِجَمِيعِ النَّاسِ، أَوْ خَاصَّةً لِطَائِفَةٍ وَلَيْسَتْ لِفَرْدٍ.

٣) أَنْ يَكُونَ المُحَرَّمُ المُسْتَبَاحُ مِنْ قَبِيلِ المُحَرَّمِ لِغَيْرِهِ.

٤) أَنْ لَا يَكُونَ النَّهْيُ نَصًّا خَاصًّا صَرِيحًا فِي التَّحْرِيمِ.

الفروع:

١) عَقْدُ الإِجَارَةِ.

٢) اعْتِبَارُ البَيْعِ بِالنَّمُوذَجِ مُسْقِطًا لِلرُّؤْيَةِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ الحَاجَةَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ المَشَقَّةِ؛ فَجَلَبَتِ التَّيْسِيرَ، كَمَا هُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ الأُمِّ.

الفرق بين الحاجة والضرورة:

الضَّرُورَةُ:	الحَاجَةُ:
تُبِيحُ المُحَرَّمَ لِذَاتِهِ إِبَاحَةً مُؤَقَّتَةً	تُبِيحُ المُحَرَّمَ لِغَيْرِهِ إِبَاحَةً دَائِمَةً
تُبِيحُ المَحْظُورَ لِلْفَرْدِ وَالجَمَاعَةِ	تُبِيحُ المَحْظُورَ لِلْجَمَاعَةِ فَقَطْ، سَوَاءٌ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَلَا تُبِيحُهُ لِلْفَرْدِ.

القاعدة الكلية الأولى: إعمال الكلام مقدم على إهماله

- اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى الأَخْذِ بِهَا فِي الجُمْلَةِ.
- تَدْخُلُ فِي غَالِبِ أَبْوَابِ الفِقْهِ، خَاصَّةً مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالأَقْوَالِ.
- تَتَعَلَّقُ بِأَدِلَّةِ الشَّارِعِ.
- إِعْمَالُ الكَلَامِ هُوَ حَمْلُ الكَلَامِ عَلَى مَعْنًى، بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ ثَمَرَةٌ فِي أَرْضِ الوَاقِعِ.
- دَلِيلُهَا العَقْلِيُّ: أَنَّ إِهْمَالَ الكَلَامِ يُؤَدِّي إِلَى كَوْنِ الكَلَامِ لَغْوًا، وَهَذَا يَنْبَغِي صَوْنُ كَلَامِ العَاقِلِ عَنْهُ.

القواعد المندرجة تحتها

١) الأصل في الكلام الحقيقة:

✍ الحَقِيقَةُ: حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى المَوْضُوعِ لَهُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ.

الفروع:

١) لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: وَهَبْتُكَ سَيَّارَتِي، ثُمَّ طَالَبَ بِثَمَنِهَا لِأَنَّهُ كَانَ يرُيِدُ مَعْنَى البَيْعِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ.

٢) لَوْ وَقَفَ شَخْصٌ وَقْفًا عَلَى أَبْنَائِهِ دَخَلتِ البَنَاتُ فِي ذَلِكَ.

٣) لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَلَّا يَبِيعَ شَيْئًا، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ لَمْ يَحْنَثْ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ حَمْلَ الكَلَامِ عَلَى الحَقِيقَةِ إِعْمَالٌ لَهُ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٢) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:

أوجه التعذر:

١) التَّعَذُّرُ الحَقِيقِيُّ مِثْلُ لَوْ أَقْفَ شَخْصٌ مَالًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَوْلَادٌ، حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ.

٢) أَنْ تَكُونَ إِرَادَةُ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ مُمْكِنَةً وَلَكِنْ بِمَشَقَّةٍ، مِثْلُ: لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَمَرِ الشَّجَرَةِ.

٣) التَّعَذُّرُ بِسَبَبِ العُرْفِ، مِثْلُ: لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَلَّا يَضَعَ قَدَمَهُ فِي بَيْتِ فُلَانٍ، حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى الدُّخُولِ.

٤) التَّعَذُّرُ الشَّرْعِيُ، لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا بِالخُصُومَةِ، حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى المُرَافَعَةِ عِنْدَ القَاضِي.

٣) المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقيد نصا أو دلالة:

الفروع:

١) إِجْرَاءُ المُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، مِثْلُ: لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سَيَّارَةً، فَاشْتَرَى لَهُ سَيَّارَةً حَمْرَاءَ، فَقَالَ: أُرِيدُ بَيْضَاءَ، فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ.

٢) يُقَيِّدُ المُطْلَقَ نَصٌّ، مِثْلُ: لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سَيَّارَةً سَوْدَاءَ، فَاشْتَرَى لَهُ سَيَّارَةً بَيْضَاءَ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا.

٣) يُقَيَّدُ المُطْلَقُ بِدَلَالَةٍ، مِثْلُ: لَوْ وَكَّلَ حَامِلُ بَضَائِعَ شَخْصًا آخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سَيَّارَةً لِعَمَلِهِ، فَاشْتَرَى سَيَّارَةً لَا تَصْلُحُ لِحَمْلِ البَضَائِعِ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ إِجْرَاءَ المُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَوْ تَقْيِيدُهُ بِالنَّصِّ أَوْ بِالدَّلَالَةِ فِيهِ إِعْمَالٌ لِلْكَلَامِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٤) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله:

الفروع:

١) لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ كَامِلَةٌ.

٢) لَوْ عَفَى بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ عَنْ قَاتِلِ وَلِيِّهِمْ، سَقَطَ القِصَاصُ كُلُّهُ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ جَعْلَ ذِكْرِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِهِ كُلِّهِ إِعْمَالًا لِلْكَلَامِ، وَهَذَا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر:

الفروع:

١) **الشِّقُّ الأَوَّلُ**: الوَصْفُ فِي الحَاضِرِ لَغْوٌ، مِثَالُهُ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: زَوْجَتُكَ بِنْتِي هَذِهِ الطَّوِيلَة، وَكَانَتْ حَاضِرَةً فِي المَجْلِسِ وَهِيَ قَصِيرَةٌ، صَحَّ العَقْدُ وَلَا عِبْرَةَ بِالوَصْفِ.

٢) **الشِّقُّ الثَّانِي**: الوَصْفُ فِي الغَائِبِ مُعْتَبَرٌ، مِثَالُهُ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: بِعْتُكَ سَيَّارَتِي الحَمْرَاءَ، وَكَانَتْ غَائِبَةً، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا سَوْدَاءُ، جَازَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ البَيْعِ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ اعْتِبَارَ الوَصْفِ فِي الغَائِبِ هُوَ إِعْمَالٌ لِلْكَلَامِ، وَهَذا نَصُّ القَاعِدَةِ.

٦) السؤال معاد في الجواب:

الفروع:

١) لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ تَطَلَّقَتْ زَوْجَتُهُ.

٢) لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِصَاحِبِ مَكْتَبَةٍ، بِعْنِي هَذَا الكِتَابَ بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ: بِعْتُكَ، فَقَدْ تَمَّ البَيْعُ. السُّؤَالُ يَشْمَلُ الاِسْتِفْهَامَ وَالطَّلَبَ.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ تَضْمِينَ الجَوَابِ مَضْمُونَ السُّؤَالِ إِعْمَالٌ لِلْجَوَابِ، وَهَذَا إِعْمَالٌ لِلْكَلَامِ، وَهُوَ نَصُّ القَاعِدَةِ.

٧) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل:

أسباب إهمال الكلام:

١) معرضة الكَلَامِ لِلْحَالِ المَوْجُودَةِ، مِثَالُهُ لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ يَدَهُ سَلِيمَةٌ فَيُعْتَبَرُ هَذَا الكَلَام لَغْوًا.

٢) أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ المُتَكَلِّمُ بِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ وَلَا مُرَجِّحَ بَيْنَهُمَا، مِثَالُهُ: لَوْ كَفَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ كَفَالَةً، وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهَا فَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الكَفَالَةُ صَحِيحَةً.

علاقة القاعدة بالقاعدة الأم:

أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ قَيْدٌ لِلْقَاعِدَةِ الكُبْرَى فَإِعْمَالُ الكَلَامِ أَوْلَى، مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ ذَلِكَ.

القاعدة الكلية الثانية: الساقط لا يعود

✍ السَّاقِطُ: هُوَ الأَمْرُ الَّذِي أَسْقَطَهُ صَاحِبُهُ.

✍ لَا يَعُودُ: أَيْ يُصْبِحُ كَالمَعْدُومِ. هَذَا فِي الحُقُوقِ الاِخْتِيَارِيَّةِ فَقَطْ.

الفروع:

١) لَوْ أَسْقَطَ الشَّرِيكُ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْفَعَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
٢) لَوْ عَفَى أَوْلِيَاءُ الدَّمِ عَنِ القَاتِلِ، ثُمَّ أَرَادُوا القِصَاصَ فَلَا حَقَّ لَهُمْ.
٣) لَوْ بَاعَ شَخْصٌ سَيَّارَتَهُ وَسَلَّمَهَا البَائِعَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَ ثَمَنَهَا فَلَا يَحُقُّ لَهُ حَجْزُهَا، إِنْ تَأَخَّرَ البَائِعُ فِي الدَّفْعِ.

القاعدة الكلية الثالثة : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

✍ الدَّلِيلُ: حَدِيثُ بُرَيْرَةَ فِي اللَّحْمِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِيهِ: «هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَلَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ».

الفروع:

١) لَوْ دُفِعَتِ الزَّكَاةُ لِفَقِيرٍ، ثُمَّ أَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ، جَازَ لِلْغَنِيِّ الأَكْلُ مِنْهَا.
٢) لَوْ تَصَدَّقَ رَجُلٌ عَلَى قَرِيبِهِ الفَقِيرِ، ثُمَّ مَاتَ الفَقِيرُ، فَإِنَّ المَالَ يَعُودُ لِلْمُتَصَدِّقِ إِرْثًا، وَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ.

القاعدة الكلية الرابعة: ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

الدَّلِيلُ: حَدِيثُ بُرَيْرَةَ، وَفِي آخِرِهِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ».

الفروع:

لَوْ أَحْرَمَ شَخْصٌ بِالحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَيَقَعُ الإِحْرَامُ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الحَجَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِالشَّرْعِ.

لَوِ اشْتَرَطَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَلَّا يُرَافِقَهَا فِي السَّفَرِ، فَإِنْ أَرَادَتِ السَّفَرَ لَزِمَهُ مُرَافَقَتُهَا؛ لِأَنَّ المَحْرَمَ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّرْطِ.

القاعدة الكلية الخامسة: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

الفروع:

١) لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ البَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَدْ تَطَلَّقَتْ.

٢) لَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ لِلْكَفِيلِ: إِنْ أَدَّيْتَ نِصْفَ الدَّيْنِ فَقَدْ أَبْرَأْتُكَ بَرِئَ مَتَى أَدَّى المَدِينُ نِصْفَ الدَّيْنِ.

٣) لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِمَمْلُوكِهِ: إِنْ صُمْتَ رَمَضَانَ، فَقَدْ عُتِقْتَ، فَمَتَى صَامَ عُتِقَ.

القاعدة الكلية السادسة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

✍ الدَّلِيلُ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».

الفروع:

١) الشَّرْطُ الجَائِزُ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ القَاعِدَةِ، مِثَالُهُ: لَوِ اشْتَرَطَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ حَمْلَ السِّلْعَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

٢) الشَّرْطُ الفَاسِدُ، لَوِ اشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً أُخْرَى فَسَدَ العَقْدُ.

٣) الشَّرْطُ اللَّغْوُ، لَوِ اشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي أَلَّا يَتَصَرَّفَ فِي السِّلْعَةِ صَحَّ العَقْدُ وَبَطُلَ الشَّرْطُ.

الفهرس

ملخص القواعد الفقهية ٣

القاعدة الأولى: (الأمور بمقاصدها) ٣

شرح القاعدة: ٣

أدلة القاعدة: ٤

أولا: من القرآن: ٤

ثانيا: من السنة: ٤

السبب الذي شرعت من أجله النية: ٤

حكم انفراد النية عن التصرف: ٥

حكم انفراد التصرف عن النية: ٥

شروط النية في العبادات: ٥

القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (الأمور بمقاصدها): ٦

١) العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني: ٦

الفروع: ٦

علاقة هذا القاعدة بالقاعدة الأم: ٦

الفروع: ٧

علاقتها بالقاعدة الأم: ٧

٢) الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ: ٨

فروعها: ٨

العلاقة بالقاعدة الأم: ٨

٣) مقاصد اللفظ على نية اللافظ، إلا اليمين عند القاضي. ٩

الفروع: ٩

العلاقة بالقاعدة الكبرى: ٩
٤) اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالما: ١٠
الفروع: ١٠
علاقتها بالكبرى: ١٠
٥) لا ثواب إلا بالنية: ١١
علاقتها بالكبرى: ١١
قاعدة مستثناه من الكبرى: ١١
الفروع: ١١
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك ١٢
شرح القاعدة: ١٢
المعنى الإجمالي: ١٣
أدلة هذه القاعدة: ١٣
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة ١٥
١) الأصل بقاء ما كان على ما كان: ١٥
الفروع: ١٥
علاقتها بالقاعدة الأم: ١٥
٢) الأصل براءة الذمة: ١٦
الفروع: ١٦
علاقتها بالقاعدة الأم: ١٦
٣) الأصل في الأمور العارضة العدم: ١٧
الفروع: ١٧
العلاقة بالقاعدة الأم: ١٧

٤) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: ١٨
الفروع: ١٨
العلاقة بالقاعدة الكبرى: ١٨
٥) الأصل في الأشياء الإباحة: ١٩
شروطها: ١٩
أدلة هذه القاعدة: ١٩
٦) إن الله لم يخلق هذه الأشياء إلا لحكمة، والحكمة تقتضي نفع العباد فتكون مباحة: ... ٢٠
الفروع: ٢٠
علاقتها بالقاعدة الأم: ٢٠
٧) الأصل في الأبضاع التحريم: ٢٠
الفروع: ٢١
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٢١
٨) لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان: ٢٢
الفروع: ٢٢
علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى: ٢٣
٩) لا عبرة بالتوهم: ٢٣
الفروع: ٢٣
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٢٣
١٠) لا عبرة بالظن البين خطؤه: ٢٤
الفروع: ٢٤
العلاقة بين القاعدة والقاعدة الكبرى: ٢٤
١١) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: ٢٥

الفروع: ٢٥
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٢٥
١٢) ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: ٢٥
الفروع: ٢٥
علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى: ٢٦
١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح: ٢٦
الفروع: ٢٦
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٢٦
١٤) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل: ٢٧
الفروع: ٢٧
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٢٧
القاعدة الكلية الثالثة: المشقة تجلب التيسير ٢٨
المعنى الإجمالي: ٢٨
أقسام التخفيف والتيسير في الشرع: ٢٨
١) التيسير والتخفيف الأصلي: ٢٨
صورها: ٢٩
التيسير والتخفيف الطارئ: ٢٩
أدلة هذه القاعدة: ٣٠
أسباب التخفيف في الشرع: ٣١
ضابط المشقة الجالبة للتيسير: ٣٢
شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير: ٣٢
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة ٣٤

١) إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق: ٣٤
الأدلة: ٣٤
الفروع: ٣٤
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٣٥
٢) الضرورات تبيح المحظورات: ٣٥
الفروع: ٣٥
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٣٦
٣) الضرورات تقدر بقدرها: ٣٦
الفروع: ٣٦
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٣٧
٤) الاضطرار لا يبطل حق الغير: ٣٧
الفروع: ٣٧
هل يضمن المضطر مطلقا؟ ٣٧
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٣٨
٥) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: ٣٨
شروط إعمال هذه القاعدة: ٣٨
الفروع: ٣٨
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٣٩
الفرق بين الحاجة والضرورة: ٣٩
القاعدة الكلية الأولى: إعمال الكلام مقدم على إهماله ٤٠
القواعد المندرجة تحتها ٤١
١) الأصل في الكلام الحقيقة: ٤١

الفروع: ٤١
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤١
٢) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز: ٤٢
أوجه التعذر: ٤٢
٣) المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقيد نصا أو دلالة: ٤٣
الفروع: ٤٣
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤٣
٤) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: ٤٤
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤٤
٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر: ٤٥
الفروع: ٤٥
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤٥
٦) السؤال معاد في الجواب: ٤٦
الفروع: ٤٦
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤٦
٧) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل: ٤٧
أسباب إهمال الكلام: ٤٧
علاقة القاعدة بالقاعدة الأم: ٤٧
القاعدة الكلية الثانية: الساقط لا يعود..... ٤٨
الفروع: ٤٨
القاعدة الكلية الثالثة : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ٤٨
الفروع: ٤٨

القاعدة الكلية الرابعة: ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ٤٩
الفروع: ٤٩
القاعدة الكلية الخامسة: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ٤٩
الفروع: ٤٩
القاعدة الكلية السادسة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ٥٠
الفروع: ٥٠
الفهرس ٥١